

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
9214/2539

นาย ผง พันธุ์ดี กับพวก  
นาง เสียม บัวส่องใส

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตาย นำที่ดิน6แปลงอันเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายมาแบ่งปันให้แก่โจทก์ทั้งสองตามสิทธิการเป็นทายาทโดยธรรมส่วนจำเลยฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์ทั้งสองรื้อถอนกำแพงและยุงข้าวออกไปจากที่ดินพร้อมทั้งให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยเนื่องจากโจทก์ทั้งสองไม่ยอมออกไปจากที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นของจำเลยที่ได้รับการยกให้มาจากผู้ตาย ก่อนแล้วกับขอให้บังคับโจทก์ทั้งสองเสียค่าใช้จ่ายในการที่จำเลยดำเนินการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามคำสั่งของศาลชั้นต้นให้แก่จำเลยบางส่วนตามที่โจทก์ทั้งสองได้ตกลงกับจำเลยไว้ก่อนว่าจะร่วมเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ให้แก่จำเลยในภายหลัง ดังนี้ตามฟ้องของโจทก์ทั้งสองเป็นการฟ้องขอให้บังคับจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายแบ่งปันทรัพย์สินมรดกของผู้ตายให้แก่โจทก์ทั้งสองตามสิทธิการเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายแต่ตามฟ้องแย้งของจำเลยเป็นการฟ้องขอให้บังคับโจทก์ทั้งสองรับผิดชอบจำเลยเป็นการส่วนตัวทั้งสิ้นจึงเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมที่ศาลจะรับฟ้องแย้งของจำเลยได้

---

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายถม พันธุ์ดี ผู้ตายนำที่ดิน 6 แปลงตามบัญชีทรัพย์สินมรดกของนายถม (เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 3) มาแบ่งให้แก่โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นทายาทของนายถม จำนวน 2 ใน 5 ส่วนคิดเป็นเนื้อที่รวม 44 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำให้การ ส่วนฟ้องแย้งเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมไม่รับฟ้องแย้ง และจำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกนางบุญมา พันธุ์ดี และนางบัวทอง พันธุ์ดีหรือม่วงขาวทายาทของนายถมเข้ามาในคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีเป็นเรื่องแบ่งมรดก ตามคำร้องไม่ปรากฏว่าจำเลยมีสิทธิฟ้องหรือถูกฟ้องเพื่อการใช้สิทธิไล่เบียดหรือเพื่อใช้ค่าทดแทน และจำเลยขอให้หมายเรียกทายาทมาเพื่อป้องกันการยกย้าย เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(3) ให้ยกคำร้อง

จำเลย อุทธรณ์ คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยเฉพาะข้อ 1 เท่านั้น ตามฎีกาของจำเลยในข้อ 1 กล่าวอ้างว่าฟ้องแย้งของจำเลยเกี่ยวกับฟ้องเดิม ขอให้รับฟ้องแย้งของจำเลย เห็นว่าโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายถม พันธุ์ดี ผู้ตายนำที่ดิน 6 แปลง อันเป็นทรัพย์สินมรดกของนายถมมาแบ่งปันให้แก่โจทก์ทั้งสองตามสิทธิการเป็นทายาทโดยธรรมของนายถม ส่วนจำเลยฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์ทั้งสองรื้อถอนกำแพงและยู่ชั่วคราวออกไปจากที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองเลขที่ 105 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกบีบ อำเภอศรีมโหสถ (ศรีมาโพธิ์) จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งให้ชดเชยค่าเสียหายแก่จำเลยเนื่องจากโจทก์ทั้ง

สองไม่ยอมออกไปจากที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นของจำเลยที่ได้รับการยกให้มาจากนาย  
ถมก่อนแล้ว กับขอให้บังคับโจทก์ทั้งสองเสียค่าใช้จ่ายในการที่จำเลยดำเนินการเป็น  
ผู้จัดการมรดกของนายถมตามคำสั่งของศาลชั้นต้นให้แก่จำเลยบางส่วนตามที่โจทก์  
ทั้งสองได้ตกลงกับจำเลยไว้ก่อนว่าจะร่วมเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ให้แก่จำเลยในภาย  
หลัง ดังนี้ ตามฟ้องของโจทก์ทั้งสองเป็นการฟ้องขอให้บังคับจำเลยในฐานะผู้จัดการ  
มรดกของนายถมแบ่งปันทรัพย์มรดกของนายถมให้แก่โจทก์ทั้งสองตามสิทธิการ  
เป็นทายาทโดยธรรมของนายถม แต่ตามฟ้องแย้งของจำเลยเป็นการฟ้องขอให้บังคับ  
โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบจำเลยเป็นการส่วนตัวทั้งสิ้นจึงเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม  
แต่อย่างใด ศาลล่างทั้งสองไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ไพศาล รวงฆางกูร-อร่าม หุตางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ